

**CÔNG TY ĐẤU GIÁ
HỢP DANH ĐÔNG NAM**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 17-24-3/2025/QC-ĐN-ĐT

Đồng Tháp, ngày 17 tháng 3 năm 2025

QUY CHẾ CUỘC ĐẤU GIÁ

- Căn cứ quy định của Luật Đấu giá tài sản ngày 17 tháng 11 năm 2016; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản ngày 27 tháng 6 năm 2024;

- Căn cứ Hợp đồng sửa đổi Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 17.3/24/HĐDV-DGTS (ĐT) ngày 17/3/2025 giữa Văn phòng Tỉnh ủy Đồng Tháp và Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam.

Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam ban hành Quy chế cuộc đấu giá với các nội dung sau:

PHẦN I

THÔNG TIN VỀ TÀI SẢN

Điều 1. Người có tài sản đấu giá: Văn phòng Tỉnh ủy Đồng Tháp

Địa chỉ: Số 27, Tôn Đức Thắng, Phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Điều 2. Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam:

Trụ sở chính: số 56 Hiền Vương, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh.

Chi nhánh Đồng Tháp: Số 33 Lưu Văn Lang, Khóm Mỹ Thượng, phường Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

Điện thoại liên hệ: **0816.052.133 – 0816.168.133.**

Điều 3. Tài sản đấu giá

3.1. Tên tài sản đấu giá

Quyền thuê toàn bộ mặt bằng khu đất địa chỉ số 521, đường Phạm Hữu Lầu, Phường 6, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp với tổng diện tích **2.165,3m²** thuộc quyền quản lý và sử dụng của Tỉnh ủy Đồng Tháp (do Văn phòng Tỉnh ủy đứng tên).

Ghi chú: Thời gian thuê 15 năm (Bằng chữ: Mười lăm năm).

3.2. Đặc điểm tài sản:

- Tổng diện tích đất đấu giá cho thuê: **2.165,3m²**;

- Mục đích sử dụng: Đất cơ sở sản xuất kinh doanh. Tổ chức, cá nhân trúng đấu giá được phép sử dụng đất để sản xuất kinh doanh các ngành nghề mà pháp luật cho phép.

- Thời hạn cho thuê: 15 năm.

3.3 Hồ sơ pháp lý

Do Văn phòng Tỉnh ủy Đồng Tháp cung cấp và chịu trách nhiệm về mọi vấn đề pháp lý liên quan đến trình tự, thủ tục đưa tài sản ra đấu giá, thông tin tài sản đấu giá

và mức thu tiền đặt trước. Đồng thời, Văn phòng Tỉnh uỷ Đồng Tháp có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho các bên nếu vi phạm.

Điều 4. Giá khởi điểm, tiền đặt trước, tiền bán hồ sơ mời tham gia đấu giá, bước giá, hình thức, phương thức đấu giá tài sản

4.1. Giá khởi điểm: 382.000.000 đồng/năm (Bằng chữ: Ba trăm tám mươi hai triệu đồng trên năm)

Ghi chú:

- Giá tài sản chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí các chi phí khác (nếu có).
- Giá cho thuê tài sản là giá trúng đấu giá.
- Giá ổn định từ thời điểm trúng đấu giá đến hết năm 2025.
- Từ năm 2026 đến hết thời hạn thuê: Mỗi năm tăng 5% so với mức giá thuê của năm trước liền kề.
- Trong thời gian thực hiện hợp đồng, trường hợp Nhà nước có quy định điều chỉnh chính sách về giá đất cho thuê cao hơn giá đang thực hiện Hợp đồng thì hai bên thương lượng điều chỉnh giá thuê cho phù hợp theo quy định Nhà nước.

4.2. Tiền đặt trước: do Văn phòng Tỉnh uỷ Đồng Tháp quyết định và đề nghị, cụ thể là **(20%)** giá khởi điểm: **76.400.000 đồng** (Bằng chữ: Bảy mươi sáu triệu, bốn trăm nghìn đồng).

+ Mọi chi phí liên quan đến việc chuyển khoản nộp tiền đặt trước và nhận lại tiền đặt trước do Người đăng ký tham gia đấu giá chịu.

+ Trường hợp trúng đấu giá thì khoản tiền đặt trước được chuyển thành tiền đặt cọc để bảo đảm thực hiện giao kết hoặc thực hiện hợp đồng mua bán tài sản đấu giá. Việc xử lý tiền đặt cọc được thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan.

+ Người tham gia đấu giá không trúng đấu giá, Người tham gia đấu giá từ chối tham gia đấu giá quy định tại khoản 3 Điều 39 Luật Đấu giá tài sản 2016 sửa đổi bổ sung 2024, Người tham gia đấu giá đã nộp tiền đặt trước nhưng không đáp ứng yêu cầu, điều kiện tham gia đấu giá và không thuộc trường hợp không được nhận lại tiền đặt trước theo quy định tại khoản 6 Điều 39 Luật Đấu giá tài sản 2016 sửa đổi bổ sung 2024 sẽ được hoàn trả tiền đặt trước trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá hoặc trong thời hạn khác theo thỏa thuận.

4.3. Tiền bán hồ sơ mời tham gia đấu giá: 200.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm nghìn đồng)/hồ sơ.

4.4. Bước giá: do Văn phòng Tỉnh uỷ Đồng Tháp quyết định, cụ thể là **7.640.000 đồng** (Bằng chữ: Bảy triệu, sáu trăm bốn mươi nghìn đồng).

4.5. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá

- + **Hình thức đấu giá:** Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.
- + **Phương thức đấu giá:** Trà giá lên.

Ghi chú: Việc đấu giá tài sản được tổ chức thực hiện liên tục theo đúng thời gian, địa điểm đã thông báo, trừ trường hợp bất khả kháng. Trong trường hợp việc tiến hành thủ tục đấu giá không thể thực hiện được do các trường hợp bất khả kháng

thì tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, người có tài sản đấu giá và khách hàng tham gia đấu giá phải thực hiện theo phương án thống nhất giữa tổ chức hành nghề đấu giá tài sản và người có tài sản đấu giá, đồng thời các bên không phải bồi thường thiệt hại cho nhau. Về thời gian và địa điểm tổ chức đấu giá trong trường hợp này có thể thay đổi, Công ty Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam sẽ thông báo cụ thể cho khách hàng đăng ký tham gia đấu giá trước phiên đấu giá tài sản.

PHẦN II

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Điều 5. Kế hoạch thực hiện đấu giá

5.1. Thời gian, cách thức bán hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá, đăng ký tham gia đấu giá, nhận phiếu trả giá

- Thời gian bán hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá, đăng ký tham gia đấu giá, nhận phiếu trả giá: từ 07 giờ 30 phút ngày 20/3/2025 đến 17 giờ 00 phút ngày 08/4/2025 (trong giờ hành chính, trừ các ngày nghỉ, lễ theo quy định).

- Địa điểm, cách thức bán hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá, đăng ký tham gia đấu giá:

Người đăng ký tham gia đấu giá đăng ký tham gia đấu giá liên hệ trực tiếp tại:

Trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam: Số 56 Hiền Vương, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh.

Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam – Chi nhánh Đồng Tháp: Số 33 Lưu Văn Lang, Khóm Mỹ Thượng, phường Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

Điện thoại liên hệ: **0816.052.133 – 0816.168.133**

- Địa điểm, cách thức tiếp nhận phiếu trả giá: Phiếu trả giá được nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu chính đến địa chỉ: Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam – Chi nhánh Đồng Tháp: Số 33 Lưu Văn Lang, Khóm Mỹ Thượng, phường Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp được tổ chức hành nghề đấu giá tài sản tiếp nhận đến 17 giờ 00 phút ngày 08/4/2025. Các trường hợp phiếu trả giá chuyển tới sau 17 giờ 00 phút ngày 08/4/2025 sẽ không được tiếp nhận.

5.2. Thời gian, địa điểm xem tài sản

- Thời gian: Từ 07 giờ 30 phút ngày 26/3/2025 đến 17 giờ 00 phút ngày 28/3/2025 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm: tại số 521, đường Phạm Hữu Lầu, Phường 6, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

5.3. Thời gian nộp tiền đặt trước

- Thời gian: từ 07 giờ 30 phút ngày 20/3/2025 đến 17 giờ 00 phút ngày 08/4/2025.

- Tiền đặt trước nộp vào tài khoản:

Tên tài khoản: **Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam**

Số tài khoản: **86.100.52978 mở tại BIDV – Chi nhánh Bắc Sài Gòn**

Nội dung: **“Tên khách hàng đăng ký tham gia”** nộp tiền đặt trước **“HĐ số 17.24 PL3 ĐT”**.

Lưu ý: Người đăng ký tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước thông qua hình thức chuyển khoản thì khoản tiền đặt trước hợp lệ phải được **“PHÁT SINH CÓ”** trong tài

khoản Ngân hàng của Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam đã cung cấp cho Người đăng ký tham gia đấu giá đến 17 giờ 00 phút ngày 08/4/2025. Phí chuyển khoản tiền đặt trước (nếu có) do Người đăng ký tham gia đấu giá chịu.

5.4. Thời gian, địa điểm công bố giá

- Thời gian: vào lúc **14 giờ 30 phút ngày 11/4/2025.**

- Địa điểm: Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam – Chi nhánh Đồng Tháp: Số 33 Lưu Văn Lang, Khóm Mỹ Thượng, phường Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

Tùy thuộc vào điều kiện đáp ứng của địa điểm tổ chức đấu giá, tình hình triển khai phiên đấu giá, Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam có thể thay đổi địa điểm tổ chức phiên đấu giá sau khi đã hết hạn tiếp nhận hồ sơ và nộp tiền đặt trước cho phù hợp với tình hình thực tế và sẽ thông báo đến người tham gia đấu giá đủ điều kiện.

5.5. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu, có khả năng tài chính và phù hợp với quy định của pháp luật khác có liên quan được đăng ký tham gia đấu giá, ngoại trừ những trường hợp quy định tại điểm d1, d2, d3 khoản 5 Điều 9 và khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản 2016 sửa đổi bổ sung 2024. Người tham gia đấu giá phải cung cấp đầy đủ chứng từ đã nộp tiền đặt trước đúng thời hạn theo quy định nếu không cung cấp thì sẽ không đủ điều kiện tham gia đấu giá.

PHẦN III

ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ VÀ TỔ CHỨC PHIÊN ĐẤU GIÁ

Điều 6. Nguyên tắc đấu giá

Việc đấu giá được công khai, bình đẳng, liên tục, trung thực, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các bên tham gia;

Phiên đấu giá do đấu giá viên điều hành theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại quy chế này.

Điều 7. Đối tượng được tham gia đấu giá

Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu, có khả năng tài chính và phù hợp với quy định của pháp luật khác có liên quan được tham gia đăng ký, ngoại trừ những trường hợp quy định tại điểm d1, d2, d3 khoản 5 Điều 9 và khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản 2016 sửa đổi bổ sung 2024.

Điều 8. Thành phần hồ sơ mời tham gia đấu giá

- Phiếu đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu của Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam);

- Phiếu trả giá (theo mẫu của Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam);

- Quy chế cuộc đấu giá;

- Tài liệu liên quan đến tài sản đấu giá.

Người đăng ký đấu giá điền các thông tin vào mẫu phiếu và nộp đủ các giấy tờ, nộp tiền hồ sơ mời tham gia đấu giá và tiền đặt trước theo quy định tại Quy chế này.

Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ, nộp tiền hồ sơ, nộp phiếu trả giá và tiền đặt trước cho Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam theo Quy chế, quy định của Luật Đấu giá tài sản 2016 sửa đổi bổ sung 2024 và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Điều 9. Hồ sơ tham gia đấu giá

a. Đối với cá nhân

- Phiếu đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu của Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam);
- Phiếu trả giá (theo mẫu của Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam);
- Căn cước công dân/hộ chiếu/định danh cá nhân. Các giấy tờ này phải là bản sao y;
- Trong trường hợp ủy quyền cho người khác tham gia phải có giấy ủy quyền. Giấy ủy quyền được lập phải có xác nhận theo quy định của pháp luật.
- Giấy tờ chứng minh đáp ứng yêu cầu, điều kiện tham gia đấu giá hoặc văn bản của cơ quan có thẩm quyền xác nhận đáp ứng yêu cầu, điều kiện tham gia đấu giá (nếu có).

b. Đối với tổ chức

- Phiếu đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu của Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam), đóng dấu, ký tên của người đại diện theo pháp luật của tổ chức. Trường hợp người được ủy quyền ký thay thì phải có văn bản ủy quyền hợp pháp theo quy định pháp luật và Điều lệ của tổ chức;
- Phiếu trả giá (theo mẫu của Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam);
- Căn cước công dân/hộ chiếu/định danh cá nhân của người đại diện theo pháp luật của tổ chức, của người được ủy quyền (nếu có); Giấy đăng ký kinh doanh hoặc các giấy tờ thành lập hợp pháp khác. Giấy chứng nhận đăng ký thuế. Các giấy tờ này phải là bản sao y;
- Văn bản ủy quyền hợp pháp theo quy định pháp luật và Điều lệ của tổ chức;
- Biên bản họp, quyết định của người có thẩm quyền về việc mua tài sản đấu giá trong trường hợp pháp luật có quy định;
- Giấy tờ chứng minh đáp ứng yêu cầu, điều kiện tham gia đấu giá hoặc văn bản của cơ quan có thẩm quyền xác nhận đáp ứng yêu cầu, điều kiện tham gia đấu giá (nếu có).

Người đăng ký tham gia đấu giá (doanh nghiệp và hộ kinh doanh) đăng ký tham gia đấu giá cam kết và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung: thành lập doanh nghiệp, đang hoạt động hợp pháp, không trong quá trình giải thể, phá sản, tạm ngưng hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp và pháp luật về Thuế.

Người đăng ký tham gia đấu giá phải xuất trình được bản chính các tài liệu trong hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá để đối chiếu khi tổ chức hành nghề đấu giá tài sản yêu cầu trong trường hợp cần thiết.

Điều 10. Xét duyệt điều kiện tham gia đấu giá

Kết thúc thời gian đăng ký tham gia đấu giá, nhận phiếu trả giá, nhận tiền đặt trước, Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam sẽ xét duyệt điều kiện hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá theo quy định pháp luật và theo Quy chế cuộc đấu giá. Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam thông báo cho người không đủ điều kiện tham gia đấu giá chậm nhất 01 ngày làm việc trước ngày mở phiên đấu giá.

Điều 11. Nội quy phòng đấu giá

- Người tham gia đấu giá là người có tên trong danh sách xét duyệt đủ điều kiện tham gia đấu giá, được phát số.

- Khi đến tham dự phiên đấu giá, người tham gia đấu giá phải mang theo bản chính Căn cước công dân/hộ chiếu/định danh cá nhân, giấy ủy quyền (nếu có), chứng từ nộp tiền đặt trước và phải xuất trình khi Ban tổ chức đấu giá điểm danh, kiểm tra tư cách người tham gia đấu giá.

- Người tham gia đấu giá phải có mặt tại phiên đấu giá đúng ngày, giờ, địa điểm đã được thông báo. Trường hợp Đấu giá viên kết thúc điểm danh mà người tham gia đấu giá không có mặt được xem là không tham dự phiên đấu giá theo quy định điểm a khoản 6 Điều 39 Luật Đấu giá tài sản 2016 sửa đổi, bổ sung 2024 sẽ không được tham gia đấu giá, đồng thời không được nhận lại tiền đặt trước.

- Người không đăng ký tham gia đấu giá, người không đủ điều kiện tham gia đấu giá, người không có nhiệm vụ liên quan, trẻ em, người dưới 16 tuổi không được vào tham dự phiên đấu giá.

- Người tham gia đấu giá tài sản phải ăn mặc gọn gàng, tươm tất; thái độ lịch sự, nghiêm túc; không gây ồn ào, không nói chuyện, không trao đổi với người tham gia đấu giá khác tại phiên đấu giá;

- Người tham gia đấu giá không hút thuốc; không sử dụng điện thoại di động hoặc bất kỳ phương tiện truyền thông nào trong phòng đấu giá; Người tham gia đấu giá không được chụp ảnh, ghi hình trong phòng đấu giá; Không tự ý rời khỏi phòng đấu giá nếu chưa có sự đồng ý của Đấu giá viên;

- Người tham gia đấu giá không sử dụng bia, rượu và các chất kích thích khi đến tham gia đấu giá. Nghiêm cấm mang đến khu vực đấu giá vũ khí, hung khí, chất nổ, chất cháy, chất độc,...

- Người tham gia đấu giá phải tuân thủ, chấp hành tuyệt đối sự điều hành, hướng dẫn của Đấu giá viên; chỉ được phép có ý kiến khi có sự đồng ý của Đấu giá viên, chỉ được phép có ý kiến khi có sự đồng ý của Đấu giá viên;

- Người đăng ký tham gia đấu giá tài sản không chấp hành các quy định về đấu giá, nội quy, Quy chế cuộc đấu giá và sự điều hành của Đấu giá viên được coi hành vi cản trở, gây rối tại phiên đấu giá và sẽ bị xử lý theo quy định tại Khoản 5 Điều 9 và khoản 6 Điều 39 Luật Đấu giá tài sản 2016 sửa đổi, bổ sung 2024.

Điều 12. Cách ghi phiếu, bỏ phiếu trả giá và giá trả

- Người đăng ký tham gia đấu giá và được xác định đủ điều kiện tham gia đấu giá sẽ được vào phòng đấu giá để tham dự phiên đấu giá.

- Phiếu trả giá do Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam phát hành có đóng dấu treo của Công ty và được cung cấp cho Người tham gia đấu giá trong hồ sơ mời tham gia đấu giá. Mỗi Người tham gia đấu giá chỉ có 01 (một) phiếu trả và chỉ được trả giá 01 (một) lần. Người tham gia đấu giá phải nộp phiếu trả giá trong thời gian quy định. Sau khi đã nộp phiếu trả giá, khách hàng không được lấy lại với bất kỳ lý do gì.

Lưu ý: Người tham gia đấu giá điền đầy đủ thông tin vào phiếu trả giá, viết giá trả bằng số, giá trả bằng chữ, ký và ghi rõ họ và tên.

12.1. Cách ghi phiếu, bỏ phiếu trả giá

a. Người tham gia đấu giá điền đầy đủ thông tin, giá trả bằng số, giá trả bằng chữ, ký và ghi rõ họ tên vào tờ phiếu trả giá.

b. Giá trả để mua tài sản phải ghi bằng số và bằng chữ rõ ràng, dễ đọc, dễ hiểu. Phiếu trả giá không được viết hai màu mực, không được viết bút chì hoặc mực đỏ, phải còn nguyên vẹn, không tẩy xóa phần ghi giá trả bằng số và bằng chữ.

c. Phiếu trả giá của người tham gia đấu giá phải được cho vào phong bì dán kín, có chữ ký của người trả giá tại các mép của phong bì đựng phiếu.

d. Phiếu trả giá được gửi qua đường bưu chính hoặc được nộp cho tổ chức hành nghề đấu giá tài sản để bỏ vào thùng phiếu trong thời gian quy định tại khoản 5.1 Điều 5 phần II Quy chế này.

12.2. Giá trả

Mức trả giá tối thiểu phải bằng giá khởi điểm hoặc cộng với một hay nhiều bước giá.

Điều 13. Phiếu trả giá hợp lệ, phiếu trả giá không hợp lệ

13.1. Phiếu trả giá hợp lệ

- Là phiếu in sẵn theo mẫu và có dấu của Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam;
- Có đầy đủ thông tin giá trả bằng số, giá trả bằng chữ, chữ ký và ghi rõ họ tên trong tờ phiếu trả giá.

- Phiếu trả giá không viết hai màu mực, không viết bút chì hoặc mực đỏ, còn nguyên vẹn, không tẩy xóa phần ghi giá trả bằng số và bằng chữ.

Trường hợp giá trả bằng chữ và bằng số khác nhau thì sẽ lấy giá trả bằng chữ để xét giá.

13.2. Phiếu trả giá không hợp lệ

- Là phiếu không theo mẫu và/hoặc không có dấu của Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam;

- Giá trả dưới giá khởi điểm, không tuân thủ quy định về bước giá;
- Không có một trong các thông tin giá trả bằng số, giá trả bằng chữ, chữ ký, họ tên trong tờ phiếu trả giá;

- Phiếu trả giá viết hai màu mực, viết bút chì hoặc mực đỏ, không còn nguyên vẹn, bị tẩy xóa phần ghi giá trả bằng số và bằng chữ.

Phiếu không hợp lệ thì không được công nhận kết quả trả giá.

Điều 14. Trình tự, thủ tục niêm phong, mở niêm phong thùng phiếu

14.1. Niêm phong thùng phiếu

- Thùng phiếu được niêm phong ngay khi hết thời hạn nhận phiếu.
- Thùng phiếu được đóng kín. Dán giấy niêm phong.
- Việc niêm phong thùng phiếu do tổ chức hành nghề đấu giá thực hiện và được ghi nhận bằng văn bản.

- Giấy niêm phong được đóng dấu của tổ chức hành nghề đấu giá;

- Dán giấy niêm phong: Giấy niêm phong dán đè lên những phần có thể mở được để lấy phiếu trả giá hoặc có thể tác động làm thay đổi tính nguyên vẹn của phiếu trả giá.

- Thùng phiếu do tổ chức hành nghề đấu giá quản lý, bảo quản cho đến ngày công bố giá.

14.2. Mở niêm phong thùng phiếu, công bố phiếu trả giá

Tại buổi công bố giá đã trả của người tham gia đấu giá, đấu giá viên:

a. Mời người có tài sản đấu giá và ít nhất một người tham gia đấu giá giám sát về sự nguyên vẹn của thùng phiếu. Nếu không còn ý kiến nào khác về kết quả giám sát thì đấu giá viên tiến hành bóc niêm phong của thùng phiếu;

b. Mời người có tài sản đấu giá và ít nhất một người tham gia đấu giá giám sát sự nguyên vẹn của từng phong bì đựng phiếu trả giá;

c. Tiến hành bóc từng phong bì đựng phiếu trả giá, trừ phong bì đựng phiếu trả giá của người không tham gia buổi công bố giá, công bố số phiếu hợp lệ, số phiếu không hợp lệ, công bố giá trả của từng phiếu trả giá, giá trả cao nhất với sự giám sát của người có tài sản đấu giá và ít nhất một người tham gia đấu giá.

Điều 15. Công bố người trúng đấu giá

Sau khi tiến hành mở thùng phiếu, kiểm tra các phiếu trả giá. Đấu giá viên công bố người có phiếu trả giá cao nhất là người trúng đấu giá trước sự chứng kiến của người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá. Người trúng đấu giá được coi như chấp nhận giao kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá kể từ thời điểm đấu giá viên công bố người trúng đấu giá. Kể từ thời điểm này, quyền và nghĩa vụ của các bên được thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Trường hợp có từ hai người trở lên cùng trả giá cao nhất thì ngay sau khi công bố các phiếu trả giá cao nhất đối với tài sản đó, đấu giá viên tổ chức đấu giá tiếp giữa những người cùng trả giá cao nhất để chọn ra người trúng đấu giá. Đấu giá viên quyết định hình thức đấu giá trực tiếp bằng lời nói hoặc đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp. Nếu trong số những người có giá trả cao nhất có người tiếp tục trả giá thì đấu giá viên tổ chức cho người đó trả giá; đấu giá viên công bố người đó là người trúng đấu giá nếu người đó có giá trả cao hơn. Nếu tất cả người có giá trả cao nhất không đồng ý đấu giá tiếp thì đấu giá viên tổ chức bốc thăm để chọn ra người trúng đấu giá.

Điều 16. Rút lại giá đã trả

Tại buổi công bố giá, nếu người đã trả giá cao nhất rút lại giá đã trả trước khi đấu giá viên công bố người trúng đấu giá thì phiên đấu giá vẫn tiếp tục và bắt đầu từ giá của người trả giá liền kề. Đấu giá viên quyết định hình thức đấu giá trực tiếp bằng lời nói hoặc đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp. Nếu không có người trả giá tiếp, Đấu giá viên công bố đấu giá không thành.

Người rút lại giá đã trả sẽ bị truất quyền tham dự phiên đấu giá, không được trả giá. Người rút lại giá đã trả không được nhận lại khoản tiền đặt trước.

Điều 17. Từ chối kết quả đấu giá

Sau khi đấu giá viên điều hành phiên đấu giá đã công bố người trúng đấu giá mà tại phiên đấu giá người này từ chối kết quả trúng đấu giá thì người trả giá liền kề là

người trúng đấu giá, nếu giá liền kề đó cộng với khoản tiền đặt trước ít nhất bằng giá đã trả của người từ chối kết quả trúng đấu giá và người trả giá liền kề chấp nhận mua tài sản đấu giá.

Trường hợp giá liền kề cộng với khoản tiền đặt trước nhỏ hơn giá đã trả của người từ chối kết quả trúng đấu giá hoặc người trả giá liền kề không chấp nhận mua tài sản đấu giá thì phiên đấu giá không thành.

Điều 18. Trường hợp chỉ có một người đăng ký tham gia đấu giá, một người tham gia đấu giá, một người trả giá

Khi đã hết thời hạn đăng ký tham gia mà chỉ có một người đăng ký tham gia đấu giá hoặc có nhiều người đăng ký tham gia đấu giá nhưng chỉ có một người tham dự phiên đấu giá hoặc có nhiều người tham dự phiên đấu giá nhưng chỉ có một người trả giá hợp lệ hoặc có nhiều người trả giá nhưng chỉ có một người trả giá cao nhất và ít nhất bằng giá khởi điểm thì tài sản được bán cho người đó, trừ tài sản mà pháp luật áp dụng đối với tài sản đó quy định không đấu giá trong trường hợp chỉ có một người đăng ký tham gia đấu giá, một người tham gia đấu giá, một người trả giá.

Việc đấu giá tài sản chỉ được tiến hành sau khi đã thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục đấu giá tài sản theo quy định của Luật này và không có khiếu nại liên quan đến trình tự, thủ tục cho đến ngày tổ chức phiên đấu giá.

Điều 19. Các trường hợp vi phạm bị truất quyền tham gia đấu giá

Truất quyền tham dự phiên đấu giá của người tham gia đấu giá có các hành vi:

1. Cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật; sử dụng giấy tờ giả mạo để đăng ký tham gia đấu giá, tham dự phiên đấu giá;
2. Thông đồng, móc nối với đấu giá viên, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá khác, cá nhân, tổ chức khác để đìu giá, nâng giá, làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản
3. Cản trở hoạt động đấu giá tài sản; gây rối, mất trật tự tại phiên đấu giá;
4. Đe dọa, cưỡng ép đấu giá viên, người tham gia đấu giá khác nhằm làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;
5. Nhận ủy quyền tham gia đấu giá của người tham gia đấu giá khác đối với tài sản mà mình cũng là người tham gia đấu giá tài sản đó; nhận ủy quyền tham gia đấu giá của từ hai người tham gia đấu giá trở lên đối với cùng một tài sản;
6. Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp vợ, chồng, anh ruột, chị ruột, em ruột cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó;
7. Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp công ty mẹ, công ty con, các doanh nghiệp mà cá nhân, tổ chức hoặc nhóm cá nhân, tổ chức có khả năng chi phối hoạt động của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó.

8. Người rút lại giá đã trả hoặc rút lại giá đã chấp nhận theo quy định tại Điều 50 Luật Đấu giá tài sản 2016 sửa đổi, bổ sung 2024;

9. Các hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của luật có liên quan.

Điều 20. Các trường hợp vi phạm không được nhận lại tiền đặt trước

Người tham gia đấu giá không được nhận lại tiền đặt trước trong các trường hợp sau đây:

1. Đã nộp tiền đặt trước nhưng không tham dự phiên đấu giá, buổi công bố giá mà không thuộc trường hợp bất khả kháng;

2. Bị truất quyền tham gia đấu giá do có hành vi vi phạm quy định tại khoản 5 Điều 9 của Luật Đấu giá tài sản 2016 sửa đổi, bổ sung 2024;

3. Từ chối ký biên bản đấu giá theo quy định tại khoản 3 Điều 44 của Luật Đấu giá tài sản 2016 sửa đổi, bổ sung 2024;

4. Rút lại giá đã trả hoặc giá đã chấp nhận theo quy định tại Điều 50 của Luật Đấu giá tài sản 2016 sửa đổi, bổ sung 2024;

5. Từ chối kết quả trúng đấu giá theo quy định tại Điều 51 của Luật Luật Đấu giá tài sản 2016 sửa đổi, bổ sung 2024;

Tiền đặt trước quy định tại Điều này được xử lý theo quy định của pháp luật, sau khi trừ chi phí đấu giá tài sản.

Lưu ý: Người tham gia đấu giá có trách nhiệm nghiên cứu kỹ hồ sơ pháp lý của tài sản đấu giá, Quy chế cuộc đấu giá do Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam cung cấp trước khi đăng ký. Mọi thắc mắc, yêu cầu đề nghị liên hệ với Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam trước thời điểm diễn ra phiên đấu giá để được giải đáp.

Nhằm tránh mất thời gian, ảnh hưởng đến phiên đấu giá, người điều hành phiên đấu giá sẽ không giải quyết các vấn đề được quy định tại hồ sơ cung cấp cho khách hàng, không trả lời các câu hỏi trùng lặp. Thời gian dành cho giải đáp những câu hỏi liên quan đến phiên đấu giá không quá 15 phút.

PHẦN IV

THANH TOÁN TIỀN, GIAO NHẬN TÀI SẢN VÀ THỦ TỤC PHÁP LÝ CHUYỂN QUYỀN TRONG TRƯỜNG HỢP ĐẤU GIÁ THÀNH CÔNG

Điều 21. Điều kiện, thời hạn, phương thức thanh toán tiền thuê tài sản trong trường hợp đấu giá thành

1. Điều kiện

Khi thanh lý hợp đồng (bao gồm hết thời gian 15 năm hoặc hợp đồng thanh lý trước hạn do lỗi người trúng đấu giá), thì người trúng đấu giá giao lại cho Văn phòng Tỉnh ủy Đồng Tháp toàn bộ tài sản đã đầu tư như nhà cửa và tài sản khác gắn liền trên đất, người trúng đấu giá chỉ được lấy các thiết bị rời đi.

2. Thời hạn thanh toán

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá, Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam chuyển kết quả đấu giá tài sản, biên bản đấu giá, danh sách người trúng đấu giá cho Văn phòng Tỉnh uỷ Đồng Tháp để ký Hợp đồng thuê tài sản, hoàn thiện các thủ tục liên quan, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

- Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ cuộc đấu giá nêu trên thì Văn phòng Tỉnh uỷ Đồng Tháp và người trúng đấu giá ký kết Hợp đồng thuê tài sản, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Sau khi trúng đấu giá và ký kết “Hợp đồng thuê tài sản”, ngoài nghĩa vụ phải thanh toán tiền thuê nhà, người trúng đấu giá phải nộp khoản tiền ký quỹ bảo lãnh hợp đồng tương đương 01 năm tiền thuê nhà. Cụ thể:

+ Thanh toán tiền ký quỹ bảo lãnh hợp đồng: Sau khi ký “Hợp đồng thuê tài sản”, người trúng đấu giá phải nộp tiền ký quỹ bảo lãnh hợp đồng tương đương 01 năm tiền thuê. Khi kết thúc hợp đồng, Văn phòng Tỉnh uỷ Đồng Tháp sẽ trả lại tiền ký quỹ cho người trúng đấu giá.

+ Thanh toán tiền thuê nhà: Thời gian nộp tiền thuê theo định kỳ là 06 tháng/lần. Nộp vào các ngày đầu của tháng thứ nhất (từ ngày 01 đến ngày 10). Riêng lần đầu tiên nộp tiền trong vòng 05 ngày kể từ ngày ký “Hợp đồng thuê tài sản”.

3. Phương thức thanh toán

Người trúng đấu giá thanh toán bằng hình thức tiền mặt hoặc nộp vào tài Văn phòng Tỉnh uỷ Đồng Tháp theo thông tin cụ thể như sau:

- Chủ tài khoản: **Văn phòng Tỉnh uỷ Đồng Tháp**

- Số tài khoản: **6500211000080** mở tại **Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Đồng Tháp**.

Điều 22. Thời hạn, địa điểm và phương thức bàn giao tài sản đấu giá cho thuê cho người trúng đấu giá

1. Thời hạn bàn giao tài sản: Trong vòng 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày Văn phòng Tỉnh uỷ Đồng Tháp và người trúng đấu giá ký “Hợp đồng thuê tài sản”. Văn phòng Tỉnh uỷ Đồng Tháp có trách nhiệm bàn giao tài sản cho người trúng đấu giá.

2. Địa điểm bàn giao tài sản: Tại nơi có tài sản

3. Phương thức giao tài sản: Văn phòng Tỉnh uỷ Đồng Tháp trực tiếp bàn giao tài sản cho người trúng đấu giá. Việc bàn giao tài sản do Văn phòng Tỉnh uỷ Đồng Tháp và người trúng đấu giá thỏa thuận trong “Hợp đồng thuê tài sản”.



Điều 23. Thuế và lệ phí và các chi phí khác

- Các loại thuế, phí, chi phí phát sinh (nếu có) liên quan thực hiện theo quy định của pháp luật;
- Các chi phí liên quan tới việc giao nhận tài sản (nếu có) do người trúng đấu giá chịu trách nhiệm chi trả.

Điều 24. Trách nhiệm người trúng đấu giá

- Người trúng đấu giá sử dụng tài sản đúng mục đích thuê;
- Người trúng đấu giá có thể trang trí, đưa các thiết bị cần thiết vào khu vực thuê để phục vụ nhu cầu cá nhân. Nhưng khi thanh lý “Hợp đồng thuê tài sản” (bao gồm hết thời gian 15 năm hoặc hợp đồng thanh lý trước hạn do lỗi của người trúng đấu giá), người trúng đấu giá giao lại cho Văn phòng Tỉnh uỷ Đồng Tháp toàn bộ tài sản đã đầu tư như nhà cửa và tài sản khác gắn liền trên đất, người trúng đấu giá chỉ được lấy các thiết bị rời.
- Không được chuyển nhượng hợp đồng thuê cho người khác với bất kỳ lý do gì;
- Các chi phí điện nước, điện thoại, internet, phí dịch vụ lấy rác và dịch vụ thuê ngoài khác Người trúng đấu giá tự chi trả.

**Ngoài những nội dung Thuế và lệ phí, các chi phí khác và trách nhiệm của người trúng đấu giá nêu trên, Văn phòng Tỉnh uỷ Đồng Tháp và người trúng đấu giá có nghĩa vụ thực hiện theo các thỏa thuận trong “Hợp đồng thuê tài sản” (nếu có).*

PHẦN V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 25. Tổ chức thực hiện

1. Quy chế cuộc đấu giá này áp dụng cho phiên đấu giá tài sản theo Hợp đồng sửa đổi Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 17.3/24/HĐDV-ĐGTS (ĐT) ngày 17/3/2025 giữa Văn phòng Tỉnh uỷ Đồng Tháp và Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam.

2. Ngoài các quy định nêu tại Quy chế này các bên tham gia tuân thủ theo các quy định trong Nội quy đấu giá, Luật Đấu giá tài sản và các quy định của pháp luật khác liên quan./.

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC



Nguyễn Thanh Sơn